武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司“11•30”一般道路运输事故调查报告

发布时间：2022-03-25 16:05 来源：武夷山市应急管理局 访问量：285

2021年11月30日12时9分许武夷山市城东路下东埠路段发生一起出租车与二轮电动自行车碰撞，造成二轮电动自行车驾驶员当场死亡、两车损坏的道路交通事故。接到事故报告后，武夷山市委、市政府领导高度重视，要求依法依规做好事故处置和受伤人员救治等工作，同时尽快查明事故原因，落实监管责任，切实加强道路交通安全监管。

为查明事故发生原因，吸取事故教训，防止类似事故再次发生，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)，经市政府研究决定成立武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司“11·30”一般事故调查组。事故调查组由武夷山市应急管理局副局长张敏晋任组长，市交通运输局副局长徐生泉任副组长，调查组成员由武夷山市应急局、公安局、交通运输局、总工会等单位的人员组成，同时邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析，并结合武夷山市公安局交警大队出具的事故认定书及相关技术鉴定，查清了事故的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，并对事故有关责任单位及责任人的处理意见和事故防范措施提出了建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2021年11月30日11时48分许，李某华驾驶闽HT3663号小型轿车从武夷山市高铁北站载客往三姑度假区行驶，12时9分许行经武夷山市城东路下东埠路段时，与卓某林驾驶的武夷山55918号二轮电动自行车发生碰撞，造成卓某林当场死亡、两车损坏的道路交通事故。

（二）事故发生单位概况

武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司成立于2004年12月6日，营业执照统一社会信用代码：91350782******4998；住所：武夷山市岩前路38号；法定代表人：王某龙；注册资本陆拾万圆整；类型为有限责任公司；经营范围：出租汽车客运，汽车租赁，汽车配件销售，汽车美容等。

武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司道路运输经营许可证字号：闽交运管许可南字350782000013号；经营范围：巡游出租汽车客运。

（三）事故车辆基本情况

1.闽HT3663号小型轿车行驶证上载明的所有人：武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司，登记住址：福建省武夷山市岩前路38号(交警大队旁)，品牌型号：长安牌SC7168AA6，检验合格至2022年01月，交强险投保于阳光财产保险股份有限公司。

2.武夷山55918号二轮电动自行车行驶证上载明的所有人：卓某林，登记住址：福建省武夷山市******号，品牌型号：立马牌TDT9013Z，未投保交强险。

（四）事故当事驾驶员基本情况

1.李某华，男，身份证号：35212419******3218， 户籍住址:福建省武夷山市******号，现住址:福建省武夷山市******，持"C1E”驾驶证，驾驶证档案编号：350700172204, 驾驶证有效期限2014年09月13日至2024年09月13日，系闽HT3663号小型轿车驾驶人。

2.卓某林，男，身份证号：35222719******3019，户籍住址：福建省武夷山市******，现住址：福建省武夷山市******，系武夷山55918号二轮电动自行车驾驶人，在本起事故中死亡。

（五）事发道路、交通环境

现场道路位于武夷山市城东路下东埠路段，沥青路面，路面干燥，南北走向，双向六车道，西侧机动车道宽1100cm，非机动车道宽250cm，施划有车道分界线、道路边缘线、人行横道线等交通标线，设有道路中央隔离花圃等交通设施。该路段限速60km/h。

二、道路交通事故责任认定情况

2021年12月27日，武夷山市公安局交通警察大队做出《道路交通事故认定书》（第350782120210000088号），认定意见：

1.当事人李某华驾驶机动车行经人行横道未减速行驶，且未注意观察路面交通情况确保安全，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；通行人正在通过人行横道，应当停车让行。”之规定，与事故的发生有直接的因果关系，是造成事故的主要原因；

2.当事人卓某林驾驶电动自行车横过机动车道未下车推行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，与事故的发生有一定的因果关系，也是造成事故的原因之一。

综上，本起事故是因当事人李某华和卓某林双方过错所致，但李某华的违法行为在事故中所起的作用较大、过错程度也较为严重，故依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项“因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”之规定，对当事人责任做出如下认定：

1.当事人李某华承担本起事故的主要责任;

2.当事人卓某林承担本起事故的次要责任。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡；直接经济损失约80万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

经事故调查组现场勘查，了解有关当事人情况，调阅有关资料，结合武夷山市公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（350782120210000088号）的认定意见，认定：

1.当事人李某华驾驶机动车行经人行横道未减速行驶，且未注意观察路面交通情况确保安全，遇险情采取措施不及，导致事故的发生，其违法行为与事故的发生有直接的因果关系;

2.当事人卓某林驾驶电动自行车横过机动车道未下车推行，遇险情采取措施不及，导致事故的发生，其违法行为与事故的发生有一定的因果关系。

（二）事故间接原因

1.武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司作为主体责任单位，安全管理不到位：（1）对安全生产教育和培训不到位，以致从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施，不知悉自身在安全生产方面的权利和义务。（2）未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。（3）未根据本单

位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查。（4）未能在动态监控、保证安全生产必需的资金投入、驾驶员安全教育方面保证安全生产责任制的落实。

综上，武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司作为主体责任单位，安全管理不到位，导致驾驶员李某华安全意识不足，最终酿成事故。

2.武夷山市道路运输事业发展中心作为武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司的行业主管部门，日常监管不到位，在例行检查中未能认真履职。

3.武夷山市公安局交通警察大队作为道路交通管理部门，对辖区内已开通未验收的道路存在管理不足。

（三）事故性质

经事故调查组一致认定本起事故是一起一般企业生产安全责任事故。

五、对事故相关单位及责任人的处理建议

（一）卓某林

卓某林违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》有关规定，对本起生产安全事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司

1.武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司违反《安全生产法》有关规定，对本起生产安全事故的发生负有责任，建议武夷山市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条规定依法予以武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司处罚。

2.李某华，武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司驾驶员，没有严格遵守安全管理规章制度和操作规程，安全意识薄弱，对本起事故发生负责主要责任，由司法机关进行处理。

3.王某龙，武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。因此王文龙未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，对本起生产安全事故的发生负有责任，建议武夷山市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条规定予以王文龙处罚。

4.魏某飞，武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司经理，落实安全管理制度不到位，对本起生产安全事故的发生负有责任，建议武夷山市道路运输事业发展中心予以魏若飞批评教育。

5.卢某平，武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司安全顾问兼财务，执行安全管理制度不到位，对本起生产安全事故的发生负有责任，建议武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司予以卢发平批评教育。

6.叶某明，武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司安全员兼出纳，执行安全管理制度不到位，对本起生产安全事故的发生负有责任，建议武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司予以叶寿明批评教育。

（三）武夷山市道路运输事业发展中心

1.武夷山市道路运输事业发展中心作为行业主管部门，对武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司的日常监管和安全隐患排查缺失，负有行业监管责任，建议武夷山市人民政府予以武夷山市道路运输事业发展中心通报批评处理。

2.叶某德，武夷山市道路运输事业发展中心公交出租管理股股长，对武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司的日常监管存在不足，建议武夷山市交通运输管理局予以叶小德批评教育。

3.吴某安，武夷山市道路运输事业发展中心公交出租管理股科员，对武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司的日常监管存在不足，建议武夷山市交通运输管理局予以吴和安批评教育。

（四）武夷山市公安局交通警察大队

武夷山市公安局交通警察大队作为道路交通管理部门，对辖区内已开通未验收的道路存在管理不足，建议武夷山市人民政府予以武夷山市公安局交通警察大队通报批评处理。

六、事故防范和整改措施

1.武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司要深刻汲取“11·30”事故教训，以案警示，强化安全管理工作，要加强对驾驶员的安全教育培训工作，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，提高驾驶员的安全行车意识，杜绝此类事故发生。

2.武夷山市道路运输事业发展中心应汲取“11·30”事故教训，提高政治站位，充分认识交通运输行业安全生产形势的严峻性。要积极主动履行客运企业监管责任，加强对本行政区域内道路运输企业的监督管理，督促其认真落实企业安全主体责任，并开展警示教育，确保交通运输行业安全生产形势稳定向好。

3.武夷山市公安局交通警察大队要汲取“11·30”事故教训，要加强对辖区内已开通未验收的道路的路检路查力度，发现危及道路运输安全事故隐患的，要及时采取相应措施。

武夷山市广宏旅游出租汽车有限公司“11·30”一般事故调查组

2022

年1月26日

扫一扫在手机打开当前页

